رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٠١١ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣١٧٥ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٧/٨هـ

المَوْضُوعَات

نزع ملكية - تعويض عن مشروع - تضرر عقار غير منزوع - امتناع عن التعويض - تقدير - التعويض عن الضرر - نطاق محضر التقدير.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تشكيل اللجنة النظامية لتقدير الضرر الذي لحق بعقاره بسبب مشروع المدعى عليها - الثابت قيام المدعى عليها بإنشاء طريق عام، وإغلاق الطرق المؤدية لعقار المدعي - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى ما تضمنه النظام بأن على الجهة صاحبة المشروع تشكيل لجنة لتقدير تعويض العقارات المتضررة من المشروع - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بسبق قيام المدعى عليها بتشكيل اللجنة النظامية لتعويض المدعي عن الضرر اللاحق بعقاره بسبب المشروع؛ ومن ثم لا يصح أن يتحصل على تعويض آخر على ذات المحل والسبب - عدم قبول احتجاج المدعي بأن التعويض الذي تحصل عليه بسبب ارتفاع الجسر، وأن دعواه هذه متعلقة بإغلاق الطرق؛ كون محضر التقدير السابق شاملاً لكل الأضرار اللاحقة بالعقار - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣/١١،٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: أن لديه مبنى مقام على الأرض في جدة بحي الحمدانية على شارع عمرو بن أبي وقاص بمحافظة جدة، مملوك له بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ، وقامت المدعى عليها بإنشاء جسر جديد لمدينة الملك عبدالله الرياضية على نفس الشارع الذي يقع عليه عقاره وأنه متضرر من الجسر لأن العقار أصبح لا يستفاد منه تجارياً ولا سكنياً، وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن امتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، لتقدير الضرر الذي لحق بعقاره بسبب المشروع. فقيد استدعاؤه قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم أحيلت لهذه الدائرة، فباشرت نظرها على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضر الجلسات، وفيه: أكد المدعي على طلبه المضمن في صحيفة الدعوى، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر منصة معين تضمنت: أن المدعى عليها قد كلفت لجنة من قبلها للوقف على العقار

محل الدعوى لتقييم الضرر الواقع عليه وتقديره والتي انتهت في محضرها إلى وجود ضرر، وتم تقديره وفقاً لمحضر تقدير بدل الضرر المرفق في المذكرة، والمعتمد بأمر اعتماد الصرف المرفق لفضيلتكم، وعليه فإن الدعوى لا وجاهة في إقامتها ولا سند لها، ثم أرفق المدعي مذكرة تضمنت: أنه استلم تعويض عن ضرر سابق من المدعى عليها كما هو موضح في أمر اعتماد الصرف الذي قدمته المدعى عليها وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ ولكن هذا الضرر خاص بارتفاع الجسر عن المبنى فقط وليس له علاقة بموضوع القضية الحالية وهو إغلاق الشوارع، وأضاف أن محضر تقرير بدل ضرر بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ الذي قدمته المدعى عليها لم يكن في ذلك الوقت إغلاق للشوارع كما هو موضح في الكروكي التنظيمي المعتمد من بلدية طيبة بأمانة محافظة جدة والذي يوضح بأن الشوارع لم تكن مغلقة حيث كان الشارع الغربي بعرض (١٦) متر والشارع الشمالي بعرض (٥٢) متر أثناء وقوف اللجنة على الموقع وفي ذلك الوقت، وأضاف أنه سأل اللجنة عن الشوارع وأفادوه بأن الشوارع سوف تضل على حالها حسب الكروكي التنظيمي المرفق في المذكرة، وأضاف أن سعر متر الأرض في ذلك الوقت حسب تثمين اللجنة بمبلغ (٥,٥٠٠) قبل ضرر ارتفاع الجسر عن المبنى وبعد ضرر الجسر تم التثمين بمبلغ (٥٠٠٠) من قبل اللجنة وفي الوقت الحالي حسب تثمين المقيم العقاري المعتمد بمبلغ (٢٠٠٠). ثم قرر الأطراف الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل لما يلي من.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بامتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة (٣/١٠) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك لتقدير الضرر الذي لحق بعقاره المملوك له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ؛ فإن هذه الدعوى تكون بناءً على تكييفها النظامي الصحيح من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتي تختصُّ المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن..."، كما أن الدعوى داخلة ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع".

وأما عن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن من المقرر فقهاً والمستقر عليه قضاءً أن القرار السلبي لا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين، بل يظل الطعن فيه مفتوحاً ومستمراً مادام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة، وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة فقهاً ونظاماً فيتعين قبول الدعوى شكلاً. وعن

موضوع الدعوى، لما كان طلب المدعي على نحو ما ذكر، والمدعى عليها تطلب الحكم برفض الدعوى لسلامة الإجراء المتخذ منها، ولما كان الثابت من ملف الدعوى أن المدعي يملك العقار محل الدعوى بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ، وقامت المدعى عليها بإنشاء مشروع طرق ربط مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة وما يلزمها من تقاطعات، والثابت أيضاً من أوراق الدعوى أن المدعى عليها بعد الانتهاء من المشروع قد أغلقت بعض الشوارع التي تحد عقار المدعي من الجهة الغربية والجهة الشمالية كما هو مثبت في الكروكي المرفق في ملف الدعوى، ولما كانت المادة (٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ قد نصت على أنه: "تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي: أولاً: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم وهم: ١-مندوب من الجهة صاحبة المشروع. ٢-مندوب من وزارة العدل. ٣-مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٤-مندوب من وزارة الداخلية. ٥-مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل -بالإضافة إلى ذلك- توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من

كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصيّاً أو قَيّماً عليه"، ولما كانت المادة (٣/١١) من ذات النظام قد نصت على أنه: "إذا اقتصر نزع الملكية على جزءٍ من العقار فيتبع ما يأتي: ٣-تقدر قيمة كامل العقار أرضاً وبناءً وغراساً إذا كان الجزء الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما يحتاجه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أو كانت تكاليف إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قيمة هذا الجزء. ويعود تقدير قابلية الجزء الباقي من العقار للانتفاع به أو وجود الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدية المختصة مع إشراك مندوب أو أكثر من وزارة الزراعة والمياه إذا كانت الأرض زراعية، وذلك لتحديد مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمه أو وجود الضرر فيه"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بامتناعها عن اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك لتقدير الضرر الذي لحق بعقار المدعي لقاء مشروع طريق مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنه تم تعويض المدعي عن الضرر الذي لحق بالعقار محل الدعوى؛ فالثابت من أوراق الدعوى أن التعويض الذي حصل عليه المدعي كان قبل انتهاء المشروع ولم يشمل الضرر الذي لحق بعقار المدعي بعد الانتهاء من المشروع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية المتمثل في امتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة (٣/١٠) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وذلك للضرر الذي لحق بعقار (...) المملوك له بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٨هـ. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن المدعى عليها قد قامت بالفعل بإعداد محضر لتقدير الضرر الواقع على عقار المستأنف ضده، وقد تم تعويضه بناءً على ذلك التقدير، والدائرة لم تأخذ بجميع ما تم تقديمه، واستندت في حكمها إلى أن التعويض حصل قبل انتهاء المشروع، وهذا فيه جبر للضرر وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ولو كان الأمر ما ذكرته الدائرة في تسبيبها لكان من الأحرى أن تحكم بإلغاء محضر الضرر لا الحكم بإلغاء قرار المستأنفة بامتناعها عن تشكيل اللجنة، حيث يثبت أن المستأنفة لم تمتنع عن ذلك بل إنها قد شكلت اللجنة بالفعل.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن المستأنف ضده يطلب جبر الضرر الواقع على عقاره بسبب المشروع المذكور تفاصيله أعلاه، إلا أن الواقع هو أن المستأنفة

قامت فعلاً بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ لتعويض المستأنف ضده وجبر الضرر الواقع عليه بسبب المشروع، ولا يصح أن يتحصّل المستأنف ضده على تعويضٍ آخر على ذات المحل والسبب. ولا ينال من ذلك ما دفع به المستأنف ضده من أن التعويض الذي تحصّل عليه من المستأنفة يتعلق بالضرر الحاصل من ارتفاع الجسر عن المبنى وأن دعواه هذه تتعلق بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب إغلاق الشوارع؛ والجواب عن ذلك هو أن محضر التقدير السابق كان شاملاً لكل ما يتعلق بالمشروع، حيث نُص في المحضر على أنه يتعلّق بـ(تعويضات مشروع إنشاء طرق تربط مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات)، وإغلاق الشوارع وإعادة تخطيطها من أبرز مظاهر ولوازم إنشاء مشاريع الطرق، وليس في المحضر أنه خاصٌّ بضرر ارتفاع الجسر عن المبنى؛ وعليه فلا وجه للحكم للمستأنف ضده بطلبه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.